Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo: 186194/2025

1 - DO OBJETO

Serviço de manutenção e verificação do bafômetro (etilômetro nº série (023224,023222,020641) e impressora térmica leopardoba 8 termica serie(1023,013840,1021), visando atender as necessidades dos departamentos de fiscalização da AMT.

1.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	SRV	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE METROLOGICA INMETRO(ETILOMETRO)	800,17	3.200,68
2	4	SRV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTE CALIBRAÇÃO.(ETILOMETRO)	970,00	3.880,00
3	4	SRV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEOPARDO	90,00	360,00
4	1	PEÇA	FONTE IMPRESSORA LEOPARDO A 8	100,00	100,00
				TOTAL GERAL	**7.540,68**

2 – JUSTIFICATIVA

Pela presente, informamos que a contratação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e verificação periódica do bafômetro e da Impressora Térmica Leopardo A8 , ambos pertencentes ao acervo da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, somente pode ser realizada pela empresa RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP. Tal limitação decorre do fato de que a citada empresa detém exclusividade no fornecimento de peças, assistência técnica e realização de serviços especializados relacionados a esses equipamentos.

A condição de exclusividade encontra-se plenamente comprovada no processo administrativo por meio da Declaração de Exclusividade emitida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Itapira/SP, bem como pela Carta de Distribuição fornecida pelo próprio fabricante, documentos que atestam de forma inequívoca que a RIBCO é a única representante oficial habilitada a fornecer, realizar manutenção e prestar suporte técnico dos referidos aparelhos em território nacional. Assim, não há outras empresas regularmente autorizadas ou capacitadas pelo fabricante para executar os serviços necessários.

Diante disso, verifica-se que a inviabilidade de competição está devidamente caracterizada, razão pela qual esta Agência poderá, de forma juridicamente adequada, realizar a contratação por meio da modalidade Inexigibilidade de Licitação. Tal procedimento mostra-se correto e amparado pela legislação, uma vez que a empresa possui certificado de exclusividade

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

do fabricante, atuando como fornecedora singular, o que impossibilita a promoção de qualquer disputa entre eventuais concorrentes. Em outras palavras, a RIBCO reúne características técnicas e autorizativas que a tornam única, exclusiva e sui generis, inviabilizando a competição.

Ainda que a situação principal se enquadre no inciso I — pela exclusividade de fornecedor — também se reforça a justificativa com base no inciso III, uma vez que a manutenção de equipamentos de medição etílica homologados exige competência técnica específica, certificações e autorização oficial do fabricante, o que reforça o caráter exclusivo e especializado da contratação.

Assim, resta plenamente demonstrado que a contratação direta é legal, técnica e administrativamente adequada, garantindo a continuidade, segurança e confiabilidade dos serviços prestados pela Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, especialmente nas atividades de fiscalização e aferição alcoólica, que dependem do pleno funcionamento e certificação dos equipamentos analisados.

3 – DO CONTRATADO

RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
CNPJ: **05.591.590/0001-98**	INSC..ESTADUAL: **19094947116**
ENDEREÇO: **RUA JOSÉ MARIA LEONARDI, N°: 395-B, JARDIM SÃO JORGE**	MUNICÍPIO: **PEDREIRA - SP**
CEP: **13.920-000**	FONE: **19 3893-7112**

4 – DO PREÇO

4.1 O valor da referida contratação é de **R$ 7.540,68 (sete mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)**, pago em parcela única à **RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** referente a aquisição de peças e prestação de serviço para manutenção, troca de peças, verificação do Inmetro e mão de obra de serviços técnicos.

4.2 A empresa **RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** é representante exclusiva em todo território brasileiro da empresa **INTOXIMETERS**, para assistência técnica, manutenção, ajuste (calibração), troca de peças originais e garantia**.**

5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, correspondente a peças e serviço, que será atestada pelo presidente da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito - AMT. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a apresentação da nota fiscal.

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

6.1 As despesas com a devida aquisição correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

Dotação Orçamentária	Órgão	Valor
25.01.15.125.6008.2061.3.3.90.39 FR 171 (1148/2022) Outras Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	AMT	R$ 7.440,68
25.01.15.125.6008.2061.3.3.90.30 FR 171 (1146/2022) Consumo	AMT	R$ 100,00
Total Geral		**R$ 7.540,68**

7 – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1 O serviço será executado nas dependências da empresa, cujo equipamento já encontra-se disponível para manuenção.

8 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

O serviço será recebido:

Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do termo de referência e da proposta, no período máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pelo Presidente da AMT, ou servidor expressamente designado para tal finalidade.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.

A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do serviço e fornecimento dos materiais/peças em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

9 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pelo Presidente da AMT ou servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como no nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente as providências cabíveis.

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.

10.1 DA CONTRATADA

10.1.1 Executar o serviço nas condições estipuladas, no prazo e local indicados pela Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.2 Responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável;

10.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguro, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10.1.4 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

10.2 DA CONTRATANTE

10.2.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da Contratada, através de servidorespecialmente designado;

10.2.2 Efetuar o pagamento nas condições e prazos estabelecidos.

11 – DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendendo as exigências da Lei 8.666/93 e suas alterações pela Lei 8.883/94, justifica-se a presente aquisição, com fundamento no art. 25, I, da lei acima mencionada.

Em se tratando de contratação a ser feita por órgão ou entidade pertencente à Administração Pública convém o exame do questionamento frente às disposições da Lei nº 8.666/93, que disciplina a matéria para estes. A seguir:

> Art. 25.” É Inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
>
> ***I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;***

Avenida Flamboyant, esquina com RG 12
Bairro Gameleira II
CEP: 75906-880 - Rio Verde - Goiás
Caixa Postal 34
www.rioverde.go.gov.br

Em síntese, extrai-se do aludido preceptivo legal que é inexigível a licitação para o caso em tela, uma vez que a empresa **RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** é exclusiva em todo território brasileiro (conforme atestado de exclusividade anexo ao processo), para representação da empresa **INTOXIMETERS,** para vendas corporativas ao setor público federal, estadual e municipal e autorizada a prestar assistência técnica, manutenção, ajuste (calibração), troca de peças originais e garantia**.**

12– CONCLUSÃO

12.1 Diante de tudo isto posto, pugna-se pelo prosseguimento do processo administrativo em epígrafe, encaminhando-o as demais instâncias administrativas competentes para providências de praxe.

Sem mais, subscrevo-me.

Rio Verde - GO, datado e assinado digitalmente

WELKER RUBENS DE FREITAS
Presidente da AMT

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: WELKER RUBENS DE FREITAS e-CPF: ***.416.701-** Usuário: welker.freitas Local: BR Data: 09/12/2025 16:31:07 IP: e-Assinatura: inkh$l58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios